

CHI TIẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

Tên thủ tục	Thành lập hoặc cho phép thành lập cơ sở giáo dục mầm non độc lập
Mã thủ tục	1.012971
Số quyết định	1181/QĐ-BGDĐT
Cấp thực hiện	Xã
Loại thủ tục	TTHC được luật giao quy định chi tiết
Lĩnh vực	Giáo dục mầm non
Đối tượng thực hiện	Tổ chức (không bao gồm doanh nghiệp, HTX), Công dân Việt Nam, Doanh nghiệp
Cơ quan có thẩm quyền	Chủ tịch UBND cấp xã
Địa chỉ tiếp nhận HS	
Cơ quan được ủy quyền	
Cơ quan phối hợp	

TRÌNH TỰ THỰC HIỆN

- a) Tổ chức, cá nhân đề nghị thành lập cơ sở giáo dục mầm non độc lập gửi 01 bộ hồ sơ quy định tại khoản 2 Điều 6 Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định số 142/2025/NĐ-CP trực tuyến trên Cổng Dịch vụ công quốc gia hoặc qua dịch vụ bưu chính hoặc trực tiếp đến Trung tâm Phục vụ hành chính công.
- b) Trong thời hạn 02 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ, nếu hồ sơ không hợp lệ thì Ủy ban nhân dân cấp xã thông báo bằng văn bản gửi trực tiếp hoặc qua dịch vụ bưu chính hoặc thư điện tử những nội dung cần chỉnh sửa, bổ sung cho tổ chức, cá nhân.
- c) Trong thời hạn 08 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Ủy ban nhân dân cấp xã kiểm tra thực tế các điều kiện thành lập và Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã quyết định việc thành lập hoặc cho phép thành lập cơ sở giáo dục mầm non độc lập khi đủ điều kiện theo quy định; trường hợp không đủ điều kiện phải thông báo cho tổ chức, cá nhân đề nghị và nêu rõ lý do.
- Quyết định thành lập hoặc cho phép thành lập cơ sở giáo dục mầm non độc lập (theo Mẫu số 10 Phụ lục II ban hành kèm theo Nghị định số 142/2025/NĐ-CP) được công bố công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng.

THÀNH PHẦN HỒ SƠ

Trường hợp 1: 1. Hồ sơ thành lập cơ sở giáo dục mầm non độc lập công lập		
Tên giấy tờ	Mẫu đơn, tờ khai	Số lượng
Văn bản đề nghị kiểm tra thực tế các điều kiện thành lập		1 bản chính

Trường hợp 2: 2. Hồ sơ cho phép thành lập cơ sở giáo dục mầm non độc lập dân lập, tư thực		
Tên giấy tờ	Mẫu đơn, tờ khai	Số lượng
Bản sao các văn bản pháp lý chứng minh quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà hoặc hợp đồng thuê địa điểm cơ sở giáo dục mầm non độc lập. (Cơ quan giải quyết TTHC khai thác, sử dụng thông tin đã có trong CSDL quốc gia về Đất đai để thay thế thành phần hồ sơ Bản sao các văn bản pháp lý chứng minh quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà hoặc hợp đồng thuê địa điểm trường mầm non với thời hạn tối thiểu 05 năm. Trường hợp Cơ quan giải quyết TTHC không khai thác được hoặc khai thác không đầy đủ dữ liệu trên CSDL quốc gia về Đất đai, Cơ quan giải quyết TTHC yêu cầu tổ chức, cá nhân bổ sung Bản sao các văn bản pháp lý chứng minh quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà hoặc hợp đồng thuê địa điểm trường mầm non với thời hạn tối thiểu 05 năm theo quy định tại Điều 8 Ng		1 bản sao

hị quyết 66.7/2025/NQ-CP ngày 15/11/2025 của Chính phủ quy định cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính dựa trên dữ liệu).		
Văn bản pháp lý xác nhận về số tiền đầu tư thành lập cơ sở giáo dục mầm non độc lập dân lập, tư thực bảo đảm tính hợp pháp, phù hợp với quy mô dự kiến tại thời điểm thành lập		1 bản sao
Tờ trình đề nghị cho phép thành lập cơ sở giáo dục mầm non độc lập dân lập, tư thực (theo Mẫu số 08 Phụ lục II kèm theo Nghị định Nghị định 142/2025/NĐ-CP)	Mus08PL2.docx	1 bản chính

CÁCH THỨC THỰC HIỆN

Hình thức nộp	Thời hạn giải quyết	Phí, lệ phí	Mô tả
Trực tuyến	8 ngày làm việc	Miễn phí	08 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ., 08 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ., 08 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
Qua bưu điện	8 ngày làm việc	Miễn phí	08 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ., 08 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ., 08 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
Trực tiếp	8 ngày làm việc	Miễn phí	08 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ., 08 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ., 08 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

CĂN CỨ PHÁP LÝ

Tên văn bản pháp lý	Mã văn bản
Nghị quyết của Chính phủ quy định cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính, quy định liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh	66.16/2026/NQ-CP
Nghị định số 142/2025/NĐ-CP của Chính phủ: Quy định về phân định thẩm quyền của chính quyền địa phương hai cấp trong lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Giáo dục và Đào tạo	Nghị định số 142/2025/NĐ-CP
Nghị định quy định điều kiện đầu tư và hoạt động trong lĩnh vực giáo dục	125/2024/NĐ-CP

CƠ QUAN THỰC HIỆN

Không có thông tin

YÊU CẦU, ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN

- a) Có địa điểm, cơ sở vật chất tối thiểu, đồ dùng, đồ chơi và thiết bị dạy học đáp ứng các yêu cầu của chương trình giáo dục mầm non theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
- b) Có kế hoạch giáo dục, tài liệu, học liệu đáp ứng các yêu cầu của chương trình giáo dục mầm non theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
- c) Có đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên và người lao động bảo đảm về số lượng, đạt tiêu chuẩn theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo để tổ chức hoạt động nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ em đáp ứng các yêu cầu của chương trình giáo dục mầm non.
- d) Quy mô của nhóm, lớp trong cơ sở giáo dục mầm non độc lập theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

KẾT QUẢ XỬ LÝ

Quyết định thành lập hoặc cho phép thành lập cơ sở giáo dục mầm non độc lập của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã.

Mã: KQ.G03.000379

TỪ KHÓA

MÔ TẢ

